

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1898/2537

ธนาคาร กรุงเทพ ฯ พาณิชย์ การ จำกัด

นาย ศาณิต ศุภศิริ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 173 เดิม, มาตรา 193/14 (2)

ป.วิ.พ. มาตรา 180

เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินภายในกำหนดอายุความ 3 ปี นับแต่วันที่ตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนดแล้วอายุความย่อมระงับเหตุลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 173 เดิม และโจทก์ย่อมมีสิทธิขอแก้ไขคำฟ้องได้ภายในกำหนดเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 180 แม้จะยื่นคำร้องขอแก้ไขเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นถึงกำหนดแล้วก็ตาม ก็ไม่ทำให้คดีขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2529 จำเลยที่ 1 ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระหนี้โจทก์จำนวน 5,300,000 บาท ตกลงให้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี กำหนดชำระเงินคืนภายในวันที่ 31 มกราคม 2529 โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับอาวัล เมื่อครบกำหนดใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินจำเลยทั้งสองไม่ชำระเงินให้โจทก์ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์จำนวน 5,300,000 บาท แต่เงินจำนวน 5,300,000 บาทนี้จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับจากโจทก์ จำเลยทั้งสองจึงไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 5,300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปีนับแต่วันที่ 31 มกราคม 2529 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 5,300,000 บาท นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องมิให้เกิน 2,390,774.78 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ว่า โจทก์จะขอแก้ไขคำฟ้องได้หรือไม่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์จะต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องภายในอายุความที่กฎหมายกำหนด โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2532 นับจากตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนดชำระถึงวันยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเป็นเวลา 3 ปี 23 วัน ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001 โจทก์ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องได้ เห็นว่า การแก้ไขคำฟ้องนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180 บัญญัติไว้ว่า "การแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การที่คู่ความเสนอต่อศาลไว้แล้ว ให้ทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดวันหรือก่อนวันสืบพยานแล้วแต่กรณี" เห็นว่า คดีนี้ไม่มีการชี้สองสถานอีกทั้งเมื่อโจทก์ยื่นฟ้องคดีแล้วอายุความย่อมสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 173 เดิม ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องดังกล่าว
ได้ คดีหาได้ขาดอายุความดังที่จำเลยทั้งสองเข้าใจไม่

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-นิเวศน์ คำผอง-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ